

Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor územního plánování
Staroměstské náměstí 6
110 00 Praha 1

**Připomínka k návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu a k
Vyhodnocení vlivů návrhu na udržitelný rozvoj území v části
vymezení akceleračních oblastí pro větrné elektrárny AOV 51
Řenče, AOV 62 Střížovice a AOV 63 Únětice**

Jméno a příjmení: _____

Datum narození: _____

Adresa trvalého pobytu: _____

Text připomínky:

Jako občan dotčeného regionu jižního Plzeňska se obracím na Ministerstvo pro místní rozvoj s připomínkami k návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu v části týkající se akceleračních oblastí AOV 51 Řenče, AOV 62 Střížovice a AOV 63 Únětice. Z níže uvedených důvodů s navrženým řešením nesouhlasím.

Odůvodnění námitek:

1. Princip minimalizace zásahů byl ignorován

Nesouhlasím s tím, že byl porušen princip minimalizace zásahů do volné krajiny. Princip minimalizace zásahů ukládá hledat varianty s nejmenším možným dopadem na krajinu a obyvatele. V tomto případě byly do akceleračního režimu zařazeny lokality bezprostředně nad obytnými sídly a v hodnotné kulturní krajině, namísto preferenčních narušených ploch.

Právní podklad: Princip minimalizace zásahů; směrnice RED III; § 18 stavebního zákona.

2. Účast veřejnosti je pouze formální

Nesouhlasím s tím, že účast veřejnosti je v procesu pouze formální a probíhá až nad de facto hotovým návrhem. Aarhuská úmluva i SEA směrnice požadují, aby se veřejnost mohla zapojit již ve fázi, kdy jsou ještě otevřené možnosti. V tomto případě je veřejnost zapojena až ve fázi vypořádání připomínek, kdy je obtížné principiální podobu návrhu zásadně měnit.

Právní podklad: Aarhuská úmluva; směrnice SEA 2001/42/ES; čl. 35 Listiny.

3. Migrační období ptáků nebylo zachyceno

Námítkou je, že průzkumy s vysokou pravděpodobností nezachytily klíčová migrační období ptáků. Tahová období jsou kritická právě pro hodnocení rizik kolizí s VTE. Pokud jsou průzkumy provedeny mimo tato období nebo v jediném roce, jejich výsledky nelze považovat za reprezentativní. Závěry o bezkonfliktnosti je proto nutné brát s rezervou.

Právní podklad: Zákon č. 114/1992 Sb.; směrnice o ptácích 2009/147/ES; princip prevence.

Ve své argumentaci odkazují rovněž na odbornou studii: Huso, M. M. P. (2015). An estimator of wildlife fatality from observed carcasses. Journal of Wildlife Management.

4. Tlak horizontové dominance na obytné prostředí

Vznesené námítky se týkají skutečnosti, že navržené umístění VTE na horizontech bude trvale dominovat nad obytnou krajinou jižního Plzeňska. Vizuální dominance

staveb vyšších než 200 m v horizontové poloze je trvalá, denní i noční (kvůli leteckému osvětlení). Obyvatelé okolních obcí budou mít turbíny v zorném poli každodenně, což představuje dlouhodobou psychickou zátěž a snižuje obytnou kvalitu prostředí.

Právní podklad: § 12 zákona č. 114/1992 Sb.; čl. 31 a čl. 35 Listiny; princip předběžné opatrnosti.

5. Pokles atraktivity regionu pro nové obyvatele

Nesouhlasím s tím, že návrh ohrožuje atraktivitu regionu jižního Plzeňska pro nové obyvatele. Jižní Plzeňsko je regionem, kam se v posledních letech stěhují rodiny hledající klidné a kvalitní bydlení blízko města. Industrializace krajiny stovkami metrů vysokých turbín tuto atraktivitu trvale snižuje, což má dopad na demografický vývoj celé oblasti.

Právní podklad: Čl. 11 a čl. 35 Listiny; § 18 stavebního zákona č. 283/2021 Sb.

6. Návrh přehlíží odpovědnost obcí za rozvoj území

Vznáším námitku proti tomu, že návrh nedostatečně zohledňuje dlouhodobou odpovědnost obcí za rozvoj a podobu svého území. Vedení obcí, voleno občany, nese odpovědnost za stav obce na dekády dopředu. Akcelerační režim, který tato rozhodnutí přesahuje a omezuje, podkopává smysluplnost komunální politiky a demokratickou kontrolu rozvoje území.

Právní podklad: Čl. 8 Ústavy ČR; zákon č. 128/2000 Sb.; princip demokratické legitimacy.

7. Vzdálenost od obytné zástavby není dostatečně řešena

Vznáším námitku proti tomu, že návrh dostatečně neřeší minimální vzdálenost větrných elektráren od obytné zástavby v obcích jižního Plzeňska. V mnoha evropských zemích jsou stanoveny minimální odstupy turbín od obytné zástavby v řádu kilometrů, právě s ohledem na ochranu zdraví. Návrh akceleračních oblastí přitom umisťuje VTE do nepřiměřené blízkosti obcí, aniž by srovnatelnou ochrannou vzdálenost garantoval.

Právní podklad: Zákon č. 258/2000 Sb.; čl. 31 a čl. 35 Listiny; princip prevence.

Tento závěr potvrzují i mezinárodní studie, např.: van Kamp, I., van den Berg, F. (2021). Health Effects Related to Wind Turbine Sound: An Update. International Journal of Environmental Research and Public Health.

8. Ochrana přírody se omezuje na pozdější mitigaci

Vznáším námitku proti tomu, že ochrana přírody je v dokumentaci redukována na pozdější mitigační opatření, místo aby vedla k volbě méně konfliktní lokality. Mezi navrhovaná řešení patří odklady provozu turbín, monitoring úhynu nebo kompenzační opatření. Tato řešení jsou ale pouze následná. Pokud jsou již nyní známy významné střety se zájmy ochrany přírody, měla by být lokalita z akceleračního režimu vyřazena.

Právní podklad: Zákon č. 114/1992 Sb.; princip prevence; princip předběžné opatrnosti dle čl. 191 SFEU.

9. Lokality vykazují více střetů, než RED III připouští

Vznáším námitku proti zařazení do akceleračního režimu, protože AOV 51, 62 a 63 vykazují více střetů (krajina, druhy, kumulace), než směrnice RED III pro akcelerační oblasti připouští. Pokud lokalita zasahuje do biokoridorů, lokalit chráněných druhů a oblastí citlivých na krajinný ráz, nelze ji považovat za vhodnou pro zjednodušený režim povolování. Tato klíčová podmínka pro vymezení akcelerační oblasti není v dokumentaci prokazatelně splněna.

Právní podklad: Směrnice RED III (2023/2413); zákon č. 114/1992 Sb.; Natura 2000.

10. Návrh není slučitelný s ochranou krajinného rázu

Mám za to, že vymezení akceleračních oblastí AOV 51, 62 a 63 je v rozporu s povinnostmi chránit krajinný ráz, zejména § 12 zákona č. 114/1992 Sb. Krajinný ráz se v této části jižního Plzeňska vyznačuje malou členitostí, otevřenými horizonty a relativně nízkou industriální zátěží. Tyto charakteristiky jsou hodnotou, kterou by územní plánování mělo chránit, nikoli marginalizovat. Návrh přitom otevírá cestu k masivní výstavbě bez odpovídající záruky ochrany.

Právní podklad: § 12 zákona č. 114/1992 Sb.; stavební zákon č. 283/2021 Sb.; čl. 35 Listiny základních práv a svobod.

11. Chybí interakce s dálnicí D20 a vedením VVN

Nesouhlasím s tím, že kumulativní vlivy AO s plánovanou dálnicí D20 a vedením VVN nebyly v dokumentaci komplexně vyhodnoceny. Region jižního Plzeňska čekají souběžně významné zásahy: dálnice D20, posílené vedení VVN a tři akcelerační oblasti pro VTE. Tyto stavby budou působit společně na krajinu, zvěř, ovzduší i kvalitu života. Bez analýzy společných vlivů nelze tvrdit, že jsou jednotlivé záměry udržitelné.

Právní podklad: Zákon č. 100/2001 Sb. (SEA/EIA); směrnice SEA 2001/42/ES; § 18 stavebního zákona.

Vzhledem k uvedeným zásadním výhradám návrh ve stávající podobě odmítám a žádám, aby akcelerační oblasti AOV 51 Řenče, AOV 62 Střížovice a AOV 63 Únětice byly z návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu vypuštěny.

V dne

Podpis: